

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9212/2539

อัยการ อ่างทอง
นาย เกรียงศักดิ์ ผลมะพ ลับ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138

ป.วิ.อ. มาตรา 78, มาตรา 93

ก่อนเกิดเหตุสืบตำรวจเอก พ. พบเห็นจำเลยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะกระทำความผิดโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าแม้สืบตำรวจเอกพ. ไม่มีหมายจับ แต่ได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยทราบแล้ว สืบตำรวจเอก พ.จึงมีอำนาจตรวจค้นและจับจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1)(2), 93การที่จำเลยใช้มีอกดอาวุธปืนไม่ให้สืบตำรวจเอก พ.ดึงออกมาจากเอวจำเลยเพื่อยึดเป็นของกลาง จึงเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2535 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยกับนายอาคม รักษาสกุล ผู้ตายได้ร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยกับผู้ตายร่วมกันมีอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก และขนาด

.38จำนวน 1 กระบอก ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนประจำอาวุธปืนของเจ้าพนักงาน
ประทับไว้ และร่วมกันมีกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตรจำนวน 10 นัด กระสุนปืน
ขนาด .38 จำนวน 17 นัด ซึ่งสามารถใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
กับร่วมกันพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปที่บริเวณปั้มน้ำมัน ตำบลโพสะอำเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุ
สมควรและไม่ได้รับอนุญาต ทั้งไม่ใช้กรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน
ตามสมควรแก่พฤติการณ์ จำเลยกับผู้ตายร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่ายหรือรับ
ไว้โดยประการใดซึ่งเครื่องวิญญูคมนาคมพร้อมด้วยเสาอากาศจำนวน 1 ชุด ราคา
3,893.25 บาท โดยรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรที่จะต้อง
เสียจำนวน 928 บาทรวมราคาของและค่าอากรเป็นเงิน 4,821.25 บาท กับรวม
กันมีและใช้เครื่องวิญญูคมนาคมจำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วยเสาอากาศ 1 อันโดยไม่
ได้รับอนุญาต เมื่อสืบตำรวจเอกไพฑูรย์ เรืองฉายเจ้าพนักงานเห็นจำเลยกับผู้ตาย
ร่วมกันกระทำผิดดังกล่าวจึงเข้าทำการจับกุม จำเลยกับผู้ตายต่อสู้ขัดขวางเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงสืบตำรวจเอกไพฑูรย์
เจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ โดยมีเจตนาฆ่าจำเลยกับผู้ตายได้ลงมือกระทำ
ผิดตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากสืบตำรวจเอกไพฑูรย์หลบทัน
ส่วนผู้ตายถูกกระสุนปืนของเจ้าพนักงานถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 138, 289, 80, 83, 371, 91, 32พระราชบัญญัติวิญญู
คมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบอาวุธปืนสั้น
ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก ซองกระสุนปืนจำนวน 1 ซอง กระสุนปืน
ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 10 นัดกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 15 นัด เข็มขัด
กระสุนปืน จำนวน 1 เส้นวิญญูมือถือจำนวน 1 ชุด ปลอกกระสุนปืนขนาด .38

จำนวน 2 ปลอดกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 4 นัด ของกลาง ส่วนของ
กลางอื่นให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2), 80, 83 และ 52 (ที่ถูกลบ 52 (1)) จำคุกตลอดชีวิตและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยรับสารภาพ เฉพาะข้อหานี้ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจึงไม่อาจเรียงกระทงลงโทษได้ตามมาตรา 51 (ที่ถูกลบน่าจะเป็นมาตรา 91) คงลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก रिषอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวิทยุมือถือตามขอ ส่วนของกลางอื่นให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2), 80, 83 คงลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วจำคุก 3 เดือน และลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยฎีกาของจำเลยข้อ 2.3 ในความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง สิบตำรวจเอกไพฑูรย์ เรืองฉาย เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทองขับรถจักรยานยนต์ไปที่ปั๊มน้ำมันไทรทองบริการอันเป็นสถานที่เกิดเหตุ ระหว่างที่สิบตำรวจเอกไพฑูรย์อยู่ที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าว จำเลยซึ่งพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถจักรยานยนต์โดยมีนายอาคม รักษาสกุล ผู้ตายนั่งซ้อนท้ายเข้ามาที่บริเวณปั๊มน้ำมัน สิบตำรวจเอกไพฑูรย์ตรวจค้นจำเลยกับพวก มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือไม่สำหรับความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่นั้น โจทก์มีสิบตำรวจเอกไพฑูรย์เป็นพยานเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุพยานได้รับคำสั่งจากร้อยตำรวจเอกปริดาเปี่ยมวาริ รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทองให้ไปสืบสวนเกี่ยวกับผู้โทรศัพท์แจ้งว่ามีชายสองคนใช้ผ้าผูกปิดหน้าตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางขับรถจักรยานยนต์และนั่งซ้อนท้ายแล่นวนเวียนอยู่บริเวณหน้าโรงแรมซีแอลการ์เดนที่สงสัยว่าจะมาก่อเหตุร้าย ระหว่างทางพบนางจงกลณี วิชัยศรีขอร้องให้พยานพาไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างสถานีตำรวจประมาณ 500 ถึง 600 เมตร ขณะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเกิดเหตุจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์มีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายเข้ามาบริเวณปั๊มน้ำมันโดยจำเลยและผู้ตายใช้ผ้าผูกปิดหน้าตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางและมีวิทยุมือถือติดอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ด้วย พยานมีความสงสัยจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจหรือไม่ โดยบอกจำเลยและผู้ตายว่าพยานเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขอดูใบอนุญาตใช้วิทยุมือถือและขอตรวจค้น ผู้ตายได้ลงจากรถจักรยานยนต์ไปยืนอยู่ห่างประมาณ 2

เมตร พยานเข้าไปคลำดูบริเวณเอวจำเลยซึ่งนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่ พบอาวุธปืนจึงสั่งให้ผู้ตายหันหน้าออกไปแล้วยกมือขึ้น พยานจะดึงเอาอาวุธปืนจากเอวจำเลย จำเลยใช้มือกดและปิดมือพยานออก พฤติการณ์ที่สืบตำรวจเอกไฟฑูรย์อ้างว่าได้พบเห็นจำเลยกับผู้ตายใช้ผ้าผูกปิดหน้าขั้บรถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายเข้ามาที่บริเวณปั้มน้ำมันเกิดเหตุและสืบตำรวจเอกไฟฑูรย์แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขอตรวจค้นจำเลยและผู้ตายดังกล่าว โจทก์มีนายศักดิ์ชัย กลิ่นสาหร่ายพนักงานปั้มน้ำมันที่เกิดเหตุเป็นพยานเบิกความสอดคล้องกับสืบตำรวจเอกไฟฑูรย์ความข้อนี้ จำเลยก็เบิกความว่า ขณะที่สืบตำรวจเอกไฟฑูรย์คลำที่เอวจำเลยพบอาวุธปืนที่พกไว้ที่บริเวณหน้าท้องข้างเอวด้านขวาและสืบตำรวจเอกไฟฑูรย์พยายามจะดึงออกมา จำเลยจึงเอามือกดไว้ คำเบิกความของจำเลยเชื่อมกับคำเบิกความของพยานดังกล่าวของโจทก์ จึงรับฟังได้ตามคำเบิกความของพยานโจทก์ว่าก่อนเกิดเหตุสืบตำรวจเอกไฟฑูรย์ได้พบเห็นจำเลยและผู้ตายมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจำเลยกับพวกจะกระทำความผิดโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด และพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า แม้สืบตำรวจเอกไฟฑูรย์ไม่มีหมายจับแต่ได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยและผู้ตายทราบแล้วสืบตำรวจเอกไฟฑูรย์จึงมีอำนาจตรวจค้นและจับจำเลยกับผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1) (2), 93การที่จำเลยใช้มือกดอาวุธปืนไม่ให้สืบตำรวจเอกไฟฑูรย์ดึงออกมาจากเอวจำเลยเพื่อยึดเป็นของกลาง จึงเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ